Colegio Podólogos de Entre Ríos.

Ley 8179

Proyecto de reglamento del ejercicio Profesional de la Podología, Vademécum Podológico -

……..

Paraná 31 de Octubre 2020

Res/ 603-2020

Visto:

Acorde a los tiempos actuales, evolución de la profesión, innovación tecnológica y actualización de los planes de estudios en el ámbito Universitario encargados de la enseñanza de la Podología en nuestro país.

La necesidad de actualizar la Reglamentación Interna del Colegio de Podólogos de la Provincia de Entre Ríos

-Crear el Organigrama Institucional del Colegio de Podólogos de la Provincia de Entre Ríos para mejorar el funcionamiento, y lograr la participación del padrón de profesionales matriculados en cuestiones institucionales

Considerando que:

El Colegio de Podólogos tiene dentro de los FINES y ATRIBUCIONES que le marca la Ley 8179 –Art. 4 inc.17- la de dictar sus propios reglamentos internos, en tal sentido se pone a disposición del colegiado el presente Proyecto a los fines de su aprobación.-

El presente Proyecto se ajusta a lo normado en los artículos 41 y siguientes de la ley 8179 y su reglamento conexo.-

Por tanto, La Comisión Directiva del Colegio de Podólogos de Entre Ríos

Resuelve:

Poner a consideración del Padrón de Profesionales matriculados el siguiente Reglamento del Ejercicio Profesional de la Podología, Vademécum Podológico y Organigrama Institucional para que en el lapso de veinte días hábiles de producida la comunicación por las vías actuales y fehacientes del Colegio de Podólogos de Entre Ríos, se envíen todas las novedades que correspondieren aplicar, vía e-mail (colegiopodologos@hotmail.com).

Considerando las normativas legales y vigentes relacionadas a la Pandemia COVID-19.

Pasado este tiempo, el mismo quedará vigente de aplicación.

A saber:

COMPETENCIA EXCLUSIVA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

ARTICULO 1º.-Compete con exclusividad al ejercicio de la podología todas aquellas prácticas para lo cual fue capacitado el podólogo en su formación profesional, la prevención, estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y alteraciones que afecten al pie y tobillo, cuyo tratamiento por su carácter no corresponda a los profesionales médicos y de conformidad a las incumbencias de su título otorgado por la autoridad educativa competente utilizando el instrumental y aparatología adecuada a sus funciones.

Además podrá aplicar e indicar medicamentos y fármacos aprobados por la Farmacopea Argentina y ANMAT de uso externo como así también anestésicos locales.

Podrá usar formularios profesionales para las indicaciones y/o prescripciones terapéuticas que establezca la reglamentación de la Ley 8179. (Art 44 inc.11)

.

CAPITULO I.-

DE LAS COMISIONES.-

ARTICULO 2º.- Para llevar a cabo el presente Proyecto de Reglamento, se crearan las siguientes comisiones las cuales estarán conformadas por miembros activos del cuerpo de Profesionales Podólogos, se nombraran anualmente y deberán tener como mínimo 3 años de colegiados.

1-Comisiones de inspecciones.

En tal sentido tendrá a cargo la inspección y habilitación de los consultorios podológicos, como así también su sala de espera y baños de uso común. (Estado y decoro).

-Que en su funcionamiento no estén incluidos salones de belleza, peluquerías y todo otro oficio y/o profesión que no esté relacionado con la salud humana.

-Control del estado del instrumental y funcionamiento correcto de estufas de calor seco, autoclaves y todo otro elemento relacionado directamente con los procesos de esterilización.

-Vigencia de la inscripción en la Matricula.

-Control del ejercicio legal de la Podología en el ámbito territorial de la Provincia de Entre Ríos.

-Al final de cada verificación elevaran un informe de cada caso particular, informe que estará integrado por una redacción clara, precisa, circunstanciada y especifica de los hechos enmarcados precedentemente.

-Con tal fin, la inspección se hará en base a un protocolo que dará el Colegio de Podólogos y se efectuaran por lo menos una vez al año.

-Las comisiones de inspección actuaran de oficio o a requerimiento del Consejo Directivo para investigar una situación específica determinada.

-Toda denuncia que se formule sobre el ejercicio profesional de un matriculado y/o ilegal deberá hacerse por escrito ante el Consejo Directivo.

-Todo colegiado que tenga conocimiento de personas que ejerzan la profesión en forma ilegal sin la correspondiente matricula, está obligado a ponerlo en conocimiento del Consejo Directivo.

La omisión de esta disposición será pasible de sanción del Tribunal de Ética y Disciplina.

2.-Comisiones Competencia territorial.

-Comisión N°1: Diamante –Paraná- La Paz y Feliciano.

-Comisión Nº 2: Federación, Federal-Concordia-Villaguay-Colon y C. del Uruguay.

-Comisión 3: Victoria –Nogoyá- R. del Tala, Gualeguaychú y Gualeguay.

3.- Comisión venta de insumos

Tendrá a su cargo la coordinación de ventas de insumos podológicos o afines, tratará con distribuidores directos, evitando comisiones excesivas, logrando de esta manera un beneficio para los colegiados.

Los productos e insumos serán de venta exclusiva y excluyente para los podólogos únicamente matriculados, prohibiéndose a demás colegas que no se hallen bajo esta

circunstancia, como asimismo haciendo extensivo la prohibición de venta al público o terceros ajenos a la profesión.-

A tal efecto, se habilitara un Libro debidamente intervenido y foliado por las autoridades del

Colegio de Podólogos de Entre Ríos, en donde se asentaran los insumos en stock y las ventas realizadas, paralelamente se efectuara la rendición de cuentas mediante el sistema contable correspondiente.-

La comisión revisora de cuentas como el departamento contable serán los órganos encargados del manejo económico de dicha comisión.

4.- Comisión de Comunicación Institucional.-

Estará integrado por 3 (tres) colegiados cuya antigüedad sea no inferior a dos (2) años de matriculación.

Tendrá a su cargo la difusión de Efemérides de la salud e intervendrá en la participación y organización de campañas de Promoción y prevención, sean estas de carácter local, regional o provincial etc. Según calendario.

Diagramara según las necesidades del colegiado, campañas de difusión radial, escrita, redes sociales, etc. Con la finalidad de dar a conocer la profesión e informar sobre el ejercicio ilegal de la profesión.

Se crearan las vías directas de comunicación con dicha comisión (E_MAIL).-

Para los casos en que dichas difusiones requieran de la inversión de recursos económicos del Colegio, se evaluara previamente con el Consejo Directivo para su correspondiente aprobación. -

5.- Comité Científico.-

Estará integrado por 3 (tres) colegiados con no menos de 3 (tres) años de matriculación.

Tendrá a su cargo la diagramación, organización en el calendario de los talleres, capacitaciones, cursos, etc., sean estos rentados o gratuitos, por los medios que resulten propicios realizarlos.

Podrá acceder a la cooperación de otros colegiados cuando las capacitaciones se trasladen al interior de la provincia.

Tendrá la obligación de informarse y fundamentar el contenido y sustento científico de cada una de las capacitaciones más aún si las mismas tienen la introducción del uso de aparatología o agentes químicos de reciente introducción al mercado o de aplicación en Podología.

Creará los protocolos acordes y respetando los métodos correspondientes a la Metodología de la Investigación con la colaboración de profesionales en el tema, si esto fuere necesario, para el desarrollo y fundamentación de estudios clínicos de validez científica y su aplicación.

Coordinara la capacitación de los demás colegas de dicha metodología para su implementación a aquellos profesionales que quieran hacer trabajos de investigación.

Se crearan las vías de comunicación directa con dicha comisión (e-mail)

6-Comité de Convenios.-

Estará integrado por 3 (tres) colegiados con no menos de 3 (tres) años de matriculación.

Tendrá a su cargo la coordinación de renovación, actualización, la incorporación de nuevos contratos con Obras Sociales y Mutuales como así también empresas proveedoras de servicios, sindicatos etc. Que accedan a convenir con el Colegio de Podólogos de Entre Ríos, y que se encuentren radicadas en la Provincia de Entre Ríos o tengan oficinas en la misma.

Tendrán acceso directo al Departamento de Legales para el asesoramiento y confección de convenios y todo lo referido a tal fin.

Tendrá a su cargo el control de cumplimiento de los convenios de pagos brindados por el

Colegio de Podólogos a aquellos colegiados que soliciten los mismos con la finalidad de regular su situación a las obligaciones contraídas.-

Tendrá a su cargo la remisión de expedientes al Departamento de Legales para su tratamiento y vías de ejecución.

Se crearan las vías de comunicación directa con dicha comisión. (e-mail)

ARTÍCULO 3º.- Mediante Asamblea Ordinaria o Extraordinarias se designara la cantidad de miembros activos pertenecientes al cuerpo profesional del colegiado, para conformar cada una de las Comisiones, procediéndose en tal sentido, a invitar a los colegiados quienes deseen en forma voluntaria acceder a dichos cargos.-

ARTICULO 4º.-Para el caso en que no se conformen las comisiones o bien no se alcance a conformar en su totalidad voluntariamente en Asamblea, el Presidente asistido por el Secretario, o bien quienes lo suplanten en ese momento, informaran a los presentes, que en la primera reunión que lleve a cabo el Consejo Directivo procederá a la designación, de los miembros titulares y suplentes de la comisión que se trate y los mismos tendrán el carácter de "carga pública", pudiendo excusarse fundadamente dentro de las setenta y dos horas (72) hábiles a la publicación de la designación por los canales oficiales del Colegio.--

CAPÍTULO I

DE LAS HABILITACIONES -

ARTÍCULO 5º.-El Colegio de Podólogos de Entre Ríos por Ley N°8179, será el Órgano encargado y competente para habilitar los consultorios Podológicos.

Las habilitaciones se otorgarán previa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el Vademécum Podológico y el pago de la tasa si correspondiere aplicar y será fijada por el Consejo Directivo. Artículo 2- El Consejo Directivo requerirá cada 2 (dos) años a los colegiados, que actualicen su legajo personal en lo que se refiera a: domicilio y demás datos para su interrelación con el Colegio, actualización en su formación, y certificado de aptitud física para su desempeño profesional.

ARTICULO 6º.- A los fines del artículo 2 el Consejo Directivo implementará, los tiempos y formas para la recepción de la documental, actualización de tasas y aranceles, verificaciones y oficializaciones que sean necesarios a la reactualización de la Matrícula de los Colegiados.

ARTÍCULO 7º.- El Consejo Directivo del Colegio de Podólogos, otorgará previo al cumplimiento de los colegiados de las disposiciones y requisitos de matriculación, un certificado, tarjeta carnet que documente la inscripción del Profesional a la matrícula del Colegio. Para luego ser informado a las autoridades de Salud Gubernamental si correspondiere aplicar.

ARTÍCULO 8º.- El Consejo Directivo ordenará inspecciones en los consultorios podológicos a fin de constatar la actualidad de la inscripción en la matrícula profesional, el estado del equipamiento, el personal, el orden de la documentación, facturas, registro de pacientes y duplicados de requerimientos de códigos podológicos, así como todo otro factor que condicione el ejercicio profesional ya sea en control rutinario o por disposición del Tribunal de Ética y Disciplina.

ARTÍCULO 9º.- Los titulares de los consultorios podológicos están obligados a facilitar a los representantes del Colegio y/o del Tribunal de Ética y Disciplina, todas las actividades de inspección y documentación que se les requiera.

ARTÍCULO 10º.-En los consultorios podológicos que funcionen en sanatorios o clínicas privadas se podrán realizar prestaciones a los pacientes internados y ambulatorios. En el caso de los internados, se atenderá previamente a solicitud de estos o bien a través de derivación o interconsulta pedida por otro profesional.-

ARTÍCULO 11º.- No obstante la existencia de consultorios podológicos en estos establecimientos, todo podólogo tendrá derecho a ejercer su actividad profesional en los

pacientes internados en los mismos con la única condición de ser requerido por el paciente o interconsulta pedida por otra especialidad.

ARTÍCULO 12º- Se comprende o determina como Consultorio Podológico, todo el mobiliario, instrumental y/o elementos que hagan a la asistencia podológica que estén enumerados en el Vademécum y/o acordes a su actividad profesional. Queda exceptuado el concepto de espacio físico el que deberá cumplir las normas de higiene y servicios que marquen las disposiciones municipales para lugares públicos.

CAPÍTULO II

DEL EJERCICIO PROFESIONAL, HABILITACIÓN Y RESPONSABILIDAD

ARTÍCULO 13º- Los colegiados sólo podrán ejercer su profesión en el consultorio aprobado/habilitado y corroborado por el colegio.

ARTÍCULO 14º.- Es obligatorio para todos los colegiados, respetar y cumplir los Convenios celebrados por el Colegio de Podólogos y a los cuales prestaron el debido consentimiento de adhesión.

ARTÍCULO 15º.- Los Colegiados no podrán contratar con Obras Sociales, Mutuales, Sindicatos, Prestadoras de Servicios, etc. de modo que excluya la posibilidad del ejercicio profesional de todo otro colega en detrimento del principio de oportunidad laboral e igualdad.

El Colegio emitirá escrito fundado a los efectos que dicho Sindicato o prestadores de servicios acepte la cartilla de podólogos matriculados.

En el caso que el Privado Prestador de Servicios, Sindicato etc. Etc. se rehúse a convenir con toda la cartilla de podólogos deberá presentar por escrito una nota dirigida a las autoridades del Consejo Directivo haciendo su descargo y fundamentando tal decisión.-

De hacerse lugar a la fundamentación del Ente en particular, se le hará saber bajo condición

“sine quanon” que las respectivas liquidaciones de las prestaciones del Profesional Podólogo se harán indefectiblemente por ante el Colegio de Podólogos de Entre Ríos, caso contrario se solicitara el Cese del convenio celebrado oportunamente.-

ARTÍCULO 16º.-Todos los colegiados se deberán el mutuo respeto y decoro por la profesión, dignificando las prestaciones podológicas y el ejercicio profesional, respetando la libre autonomía de voluntad de los afiliados al momento de la elección del profesional podólogo.

ARTÍCULO 17º.- Los colegiados deberán obrar y mediar los recursos para convalidar las habilitaciones correspondientes en consultorios privados y/o prestadoras de servicios cuando estos fueren requeridos por las autoridades del Colegio.

ARTÍCULO 18º- A los colegiados la única publicidad que se les admite y permite es la que se limita a anunciar nombre y apellido del profesional, matrícula habilitante, domicilio de atención, teléfono, contacto en redes sociales, horario de atención, mención sobre si atiende por turnos u orden de llegada; si atiende por obras sociales, mutuales u otra modalidad cuyos convenios pertenezcan al Colegio.

Podrá publicitar su CV actual y anteponer el prefijo “EX” siempre que corresponda a su actividad en la profesión en el pasado.

ARTÍCULO 19º.-Queda prohibido al profesional podólogo compartir espacios físicos con oficios Y/o profesiones no relacionados con la salud humana. (Salones de belleza, peluquerías etc. Etc.)

ARTÍCULO 20º.- Las prácticas podológicas deben ser ejecutadas personalmente por el profesional quedando prohibido valerse de auxiliares total o parcialmente.

ARTÍCULO 21º.-Le estará prohibido a los colegiados matriculados impartir tutorías, concurrencias o impartir enseñanzas a estudiantes de la Carrera en su consultorio particular

y/o privado cuyo carácter es exclusivo del ámbito universitario. Dicha prohibición se extiende a la situación del profesional que requiera del solicitante la realización de prácticas podológicas dentro del ámbito de su consultorio particular o privado, aun tratándose de profesionales podólogos no matriculados; quedando ajeno de toda responsabilidad contractual o extracontractual el Colegio de Podólogos de Entre Ríos, ante cualquier situación, acontecimiento o suceso relacionado con mala praxis o del arte de curar.-

ARTÍCULO 22º.- Cada colegiado podrá ser secundado por colegas "debidamente matriculados" en intervenciones que requieran de la asistencia de los mismos cuyas tareas estén las reservadas al profesional podólogo. En el caso se requerirá previamente del Consentimiento Informado del paciente.

ARTÍCULO 23º- El Consejo Directivo requerirá cada dos (2) años a los colegiados que reactualicen su legajo personal en lo que se refiera al domicilio a los fines de su relación con el Colegio, como así también la realización y/o asistencia a cursos, capacitaciones, talleres

etc. Que involucren e incrementen las competencias específicas, transversales y nucleares.

El colegiado que omitiere dicho requisito será pasible de ser intervenido por el tribunal de

Ética y Disciplina.

CAPÍTULO III

DE LA INSPECCIÓN-COMPETENCIA TERRITORIAL- DENUNCIAS

ARTÍCULO 24º.-El Consejo Directivo, nombrará anualmente 3 (tres) comisiones de contralor de matrículas y verificación de consultorios y estarán integradas cada una por 3 (tres) profesionales con más de dos (2) años de ejercicio profesional en la Provincia de Entre Ríos

Artículo 25º-Cada comisión tendrá a su cargo la siguiente competencia territorial

COMISION Nº 1- Abarca los Departamentos de: Diamante-Paraná-La Paz- Feliciano

COMISION Nº 2.- Abarca los Departamentos de Federación-Federal-Concordia-Villaguay,

Colón-C. Del Uruguay

COMISION Nº 3.- Abarca los Departamentos de: Victoria-Nogoyá- Rosario Del Tala, Gualeguaychú-Gualeguay.

ARTÍCULO 26º.-Será tarea de estas Comisiones de Inspecciones, realizar toda verificación, que comprenderá.

a) Vigencia de la Inspección en la matrícula profesional.

b) Práctica Profesional de los colegiados dentro de la normal y ética competencia profesional.

c) Estado de Higiene y decoro de los consultorios, estado del instrumental, material complementario , aparatología acorde a sus funciones y su normal funcionamiento, elementos para una correcta esterilización de instrumental, bacha de lavado de manos e instrumental dentro del consultorio. Estado de decoro e higiene de sala de espera, y baño de uso común para pacientes. Al final de cada verificación elevarán un informe de cada caso particular, informe que estará integrado por una redacción clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos enmarcados precedentemente. Con tal fin la inspección se hará en base a un protocolo que dará el Colegio de Podólogos y se efectuarán una (1) vez al año

d) Relación del profesional con el paciente (denuncias de pacientes a profesionales realizadas ante las autoridades).-

e) Estado de en general del colegiado- psicofísica- realizar observaciones de aptitud y actitud psicofísica, elaborar informes para solicitar consulta médica y psicológica, pertinente de ser necesario a los efectos de garantizar la debida seguridad en la prestación del servicio profesional de la podología, y en resguardo de los intereses de terceros y salud en general.-

f) El colegiado no supondrá ningún impedimento para realizar las pruebas necesarias a tal caso solicitadas.

g) Control del ejercicio legal de la Podología en el ámbito territorial de la Provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 27º.-Las comisiones de inspección actuarán de oficio o a requerimiento del Consejo Directivo para investigar una situación específica determinada.

Toda denuncia que se formule sobre el ejercicio profesional de un matriculado y/o ilegal deberá hacerse por escrito ante el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 28º.-Todo colegiado que tenga conocimiento de personas que ejerzan la profesión en forma ilegal sin la correspondiente matrícula profesional o de un profesional que actúe en forma indecorosa ante otro profesional matriculado, está obligado a ponerlo en conocimiento del Consejo Directivo.

La omisión de esta disposición será pasible del accionar de la Comisión de Ética y Disciplina.

CAPÍTULO IV

PATOLOGÍAS GENERALES Y LA COMPETENCIA PROFESIONAL PODOLÓGICA

ARTÍCULO 29º- Los profesionales Podólogos Colegiados son competentes para el tratamiento de las patologías que afecten tobillo y pie y están obligados a efectuar las correspondientes derivaciones a los profesionales médicos y/o auxiliares de la medicina cuando sus incumbencias se encuentren desbordadas clínicamente o se requiera realizar interconsultas profesionales.

ARTÍCULO 30º- Las lesiones dérmicas o anexos de la piel de enfermedades sistémicas, locales y/o producto de solicitaciones mecánicas excesivas podrán ser tratadas por los

Podólogos y/o deberá trabajar bajo control médico y/ o solicitar su respectiva interconsulta profesional médica o de un auxiliar de la medicina cuando sus incumbencias se vean desbordadas.

ARTÍCULO 31º- Las patologías de carácter Ortopédico, ortopodológico, podrán ser tratados por el profesional Podólogo, trabajar bajo el control médico y/o realizar la respectiva interconsulta a otras especialidades de la medicina, cuando sus incumbencias se encuentren desbordadas.

ARTÍCULO 32º- La descripción de las patologías precedentes no son taxativas ni excluyentes y se contemplan con las descripciones contenidas en los programas de la Carrera de Podología impartidas en el claustro Universitario Estatal o Privado cuyos planes de estudio estén aprobados por la CONEAU.

CAPÍTULO V

DEL CONSULTORIO E INSTRUMENTAL PODOLÓGICO Y MOBILIARIO

ARTÍCULO 33º.-El consultorio podológico estará instalado en un ambiente bien ventilado, de fácil higiene, abundante luz natural y en su defecto con suficiente luz artificial. Deberá tener sanitarios para el acceso a pacientes y una sala de espera decorosa y ventilada.

ARTÍCULO 34º- El instrumental podológico se compondrá de:

a) Instrumental de mano.-

b) Instrumental rotatorio.-

c) Instrumental dióptrico.-

d) Instrumental y elementos para la esterilización por distintos métodos físicos adecuado a sus funciones.

e) Aparatología para tratamientos por emisión de luz (terapia foto lumínica).-

f) Aparatología para tratamientos por emisión de ondas (terapia por ultrasonido).-

g) Aparatología de mediciones antropométricas y biomecánicas

h) Scanner o baropodometría.pedigrafo.podoscopio.

i) Sistema de impresiones digitales y mecánicas como así también la conformación, confección, fabricación etc. de ortesis/férulas plantares.-

j) Aparatología adecuada a sus funciones.

ARTÍCULO 35º- El mobiliario será acorde a las necesidades de cada Podólogo y dentro de un marco de decoro y confort, a saber: Sillón Podológico; Banqueta rodante; Mesa de instrumental; Bacha de lavado de manos e instrumental; Descartador de objetos corto punzantes; Descartador de material contaminado; Perchero; Sistema o soporte informático de Historias Clínicas o en su defecto sistema de fichero; Silla para sala de espera; Escritorio.-

ARTÍCULO 36º- La descripción del instrumental y mobiliario que preceden no son taxativas ni excluyentes, complementándose con la descripción de los programas vigentes y aprobados por la CONEAU en las distintas casas de altos estudios donde se dicta la carrera de Podología.

CAPÍTULO VI

DE LA FARMACOPEA NACIONAL Y PRODUCTOS ACCESORIOS PODOLÓGICOS

ARTÍCULO 37º.-El podólogo podrá utilizar e indicar medicamentos autorizados por la farmacopea Nacional y productos químicos que en sus prospectos aclaren específicamente su inocuidad al organismo humano, siempre y cuando, previa anamnesis (interrogatorio) no contraindique su aplicación al paciente a tratar.

ARTÍCULO 38º. Los productos de la farmacopea nacional y otros productos aprobados por ésta podrán ser los que se utilicen en Podología dentro del siguiente encuadramiento;

1. Antisépticos,

2. Queratolíticos,o ablandadores

3. Astringentes,

4. Antimicóticos: soluciones, cremas, ungüentos, geles, polvos y combinaciones de estos con otros principios activos aprobados por ANMAT y/o Farmacopea Argentina

5. Cremas, lociones, ungüentos, pastas, polvos etc. nutritivo y/o revitalizante del tejido celular

6. Antiinflamatorios, analgésicos, sedantes de uso externo y combinaciones de estos con otros principios activos aprobados por ANMAT y/o Farmacopea Argentina

7. Acrílicos, resinas de aplicación Podológica para reestructuración ungueal y/otras

8. Siliconas Podológicas,

9. Anestésicos locales (lidocaína clorhidrato al 1% o 2%(denominados anestésicos tipo amida) o cloruro de etilo), y de uso externo.

10. antibacterianos específicos y de amplio espectro, en distintas presentaciones de uso externo y combinaciones de estos con otros principios activos aprobados por ANMAT y/o Farmacopea Argentina

11. Distintas preparaciones magistrales aprobadas por Farmacopea Argentina.

12. Aparatología adecuada a sus funciones

13. Instrumental adecuado a sus funciones.

14. Solicitar estudios complementarios adecuados a sus funciones que resguarden la normo praxis podológica.-

ARTÍCULO 39º- Los accesorios que utilice el podólogo podrán ser aquellos para la confección de ortoniquias, ortesis plantares, ortesis digitales, descargas transitorias y elementos que coadyuven al tratamiento podológico in situ.

ARTÍCULO 40º.- Todos los productos descritos en este capítulo deben ser de uso externo exclusivamente y dentro de las determinaciones de competencia en la formación del ámbito universitario argentino o Institutos Privados cuyos planes de estudio estén aprobados por Ministerio de Educación y la CONEAU.

CAPITULO VII

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

ARTICULO 41º.- Ante la situación de realizarse algún tipo de tratamiento quirúrgico o que el mismo requiera algún tipo de intervención, a criterio del profesional podólogo actuante, procederá previamente a informar al paciente sobre los siguientes puntos:

a) su estado de salud;

b) el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;

c) los beneficios esperados del procedimiento;

d) los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;

e) la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;

f) las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados;

g) en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;

h) el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento.

Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite.

Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario.

Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente.

ARTÍCULO 42º.- Se seguirá los lineamientos del presente ANEXO que se adjunta.-

CONSENTIMIENTO INFORMADO BILATERAL

Entre el Sr/a……, titular del DNI Nº ……, con domicilio real

Sito en calle…….. de la ciudad de …… Pcia de Entre Ríos, en adelante "EL

PACIENTE" y por la otra parte la/el podóloga/o……., matricula…….., con domicilio

laboral, sito en calle ……, en adelante "EL PROFESIONAL", convienen la celebración del presente acuerdo de consentimiento informado de acuerdo a lo normado en el 59 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, Leyes N° 26.529, 26.657, 26.742 y su Decreto reglamentario N° 1089/2012 y art 41 de la Ley 8179/88el cual quedara sujeto a las siguientes clausulas.-

PRELIMINAR: CONCEPTO. El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada. El presente consentimiento es adaptado en función a la prestación podológica del profesional teniendo en cuenta los diagnósticos, tratamientos y demás cuestiones que son de incumbencias propias de la podología.-

PRIMERA: EL PROFESIONAL, luego de examinar y evaluar la situación de EL PACIENTE le informa que éste padece de la siguiente patología a saber:

……..

…….-

SEGUNDA: EL PROFESIONAL propone para el tratamiento de la patología detallada en el artículo primero, realizar el siguiente tratamiento y procedimiento: …….

……
…..

TERCERA: EL PROFESIONAL le hace saber en este acto a EL PACIENTE, que en caso en que deniegue o bien no quiera realizar dicho tratamiento propuesto, las consecuencias serían las siguientes:…… motivo por el cual EL PROFESIONAL quedaría exento de toda responsabilidad civil contractual o extracontractual.-

CUARTA: EL PROFESIONAL también le informa cuáles serán los cuidados que deberá tener EL PACIENTE post cada intervención a los efectos de poder llevar adelante el tratamiento propuesto con el resultado esperado.-

QUINTA: EL PROFESIONAL le hace saber a EL PACIENTE cuales son o serían los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, en función al tratamiento a realizar:

……
…..

……
….

SEXTA: EL PACIENTE en este acto OTORGA el consentimiento para que se le realice el procedimiento propuesto. En tal sentido se le hace saber que el Número de su Historia Clínica es

…….

SEPTIMA: EL PACIENTE reconoce que ha sido acompañado por EL PROFESIONAL en la explicación y redacción del presente consentimiento informado; que comprende perfectamente su contenido, que está satisfecho por la información recibida, que han sido evacuadas sus dudas y que ha podido tomar una decisión respecto de los procedimientos que realizaran en sus zona de reserva.-

OCTAVA: Las partes declaran que el lugar donde se llevó adelante la redacción del presente consentimiento informado es en el consultorio del profesional podólogo, ubicado en

calle…….…… de la ciudad de……., Provincia de Entre Ríos siendo a idénticos fin el lugar de cumplimiento del presente contrato.-

NOVENA: Para el caso de suscitarse diferencias en la interpretación o ejecución de este acuerdo las partes se comprometen con carácter previo a elegir un mecanismo o método consensuado de prevención y solución de conflictos –Mediación Previa Obligatoria-. Las partes constituyen domicilios en el encabezado del presente donde serán válidas tosas las comunicaciones.

En prueba de conformidad con las clausulas precedentes, siendo las…… horas, se formaliza el presente convenio en dos ejemplares, de igual tenor y a un solo efecto en la Cuidad de…….., a los……..días del mes de……. Del año…….

CAPITULO VIII

DE LA PREVENCION COVID-19 Y NORMAS DE BIO SEGURIDAD.-

ARTÍCULO 43º.- El profesional de la podología deberá tener presente los siguientes puntos respecto de la prevención del COVID-19 y demás normas de bio-seguridad y la relación para con el paciente.-

1) Se deben respetar las pautas sanitarias establecidas por el departamento de Salud Provincial.

2) El profesional deberá programar razonablemente los turnos.-

3) Personal de Riesgo: El personal de riesgo en lo preferente no concurrirá al consultorio, recomendándose al profesional asistir al domicilio particular o bien lo que considere prudente.-

4) Desinfección: se deberá realizar una limpieza y desinfección previa antes y luego de terminar el turno o jornada de su lugar de trabajo.-

5) Respetar los protocolos que emitiere el Ministerio de Salud Pública de la Nación, Ministerio de Salud Provincial y los que en consecuencia adoptare y/o adaptare el Consejo Directivo del Colegio de Podólogos de Entre Ríos para su implementación a sus colegiados.

CAPITULO IX

DE LA BAJA DEL PROFESIONAL PODÓLOGO

ARTICULO 44º.- El Profesional Podólogo que voluntariamente desee darse de baja de la matrícula, deberá previamente estar ineludiblemente a cuenta con el pago de las cuotas mensuales del Colegio; a tal efectos no se procederá de dar de baja a la matricula del Colegio de Podólogos de Entre Ríos al profesional solicitante hasta no tener regularizada su situación para con las obligaciones contraídas con el Colegio.-

ARTÍCULO 45º: Para llevar el procedimiento de baja de la matricula el profesional Podólogo debe previamente:

a)-Presentar escrito firmado de Puño y letra dirigido al Sr/a Presidente del Colegio de Podólogos de Entre Ríos solicitando la Baja de la matrícula.

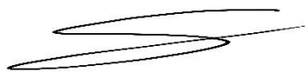
b)- asimismo concomitantemente presentara una DECLARACIÓN JURADA por el cual manifieste que una vez concedida la Baja de su matrícula, no ejercerá bajo ningún modo ilegal o irregular la profesión de la podología sea en forma particular o bien personal, con la sola excepción de encontrarse bajo relación de dependencia ante un Hospital Público u Ente Provincial dependiente de la Secretaria de Salud de la Provincia de E.R...-

c)- Ingresado el escrito el Colegio confrontara los datos personales y profesionales y verificara si a la fecha de presentación del escrito se hallan cumplidas las obligaciones pecuniarias y que no adeuda cuotas atrasadas al Colegio, caso contrario previo a prosecución

del trámite, debe indefectiblemente cancelar el monto que arroje la liquidación respectiva con intereses. -

d)-Una vez verificado tal medida, informara al colegiado que presente en un plazo de 5 (cinco) días constancias de baja de ATER y AFIP a las profesiones liberales.

e) En el caso que el Profesional desista del trámite de Baja de su matrícula y no abone las cuotas respectivas argumentando que no ejercerá más la profesión, etc., se procederá conforme el artículo 6º inc. b) de la Ley 8179 y conexos. –



Comisión Directiva COPODER

Cristhian Alejandro Ferro

Presidente COPODER

Lidia Betancourt

Vicepresidente COPODER

Facundo Almada

Secretario COPODER

El presente documento consta de 12 hojas foliadas y numeradas correlativamente.